



**CERTIFICAZIONE NOTARILE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL'ART.567, COMMA 2, C.P.C.**

PIGNORAMENTO

trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **8 febbraio 2022** al n.1269 di Reg. Part., a favore della **"BANCA DI SAN MARINO S.P.A."**, con sede in San Marino, contro la società **"MOBILCOM S.R.L."**, con sede in San Marino.

* * *

La sottoscritta, Dottoressa **CRISTINA LORENZONI**, Notaio in Pesaro, iscritta nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Pesaro e Urbino, riscontrate le risultanze dei registri e dei documenti custoditi presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **MACERATA** nel ventennio antecedente la data di trascrizione del pignoramento e fino alla data di aggiornamento del **15 febbraio 2022**, effettuate le visure catastali, attesta quanto segue:

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

In corrispondenza alla descrizione ed ai dati risultanti dalle visure catastali e dalla nota di trascrizione del pignoramento suindicato:

- porzioni di fabbricati siti in **Civitanova Marche**, e precisamente:

A)

- appartamento ad uso civile abitazione avente accesso da **Via Fontanella n.20**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 864, sub.3 - graffata con la particella 918**, zona cens.1, categoria A/3, classe 3, cons. vani 6,5, superficie catastale totale mq.134, rendita catastale Euro 570,68;

B)

- locale autorimessa avente accesso da **Via Palestro n.20**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 864, sub.9**, zona cens.1, categoria C/6, classe 3, cons. mq.68, superficie catastale totale mq.73, rendita catastale Euro 136,96;

C)

- locale autorimessa avente accesso da **Via Palestro n.20**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 864, sub.8**, zona cens.1, categoria C/6, classe 2, cons. mq.115, superficie catastale totale mq.127, rendita catastale Euro 196,00;

D)

- locale autorimessa avente accesso da **Via Palestro n.20**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 864, sub.11**, zona cens.1, categoria C/6, classe 3, cons. mq.50, superficie catastale totale mq.55, rendita catastale Euro 100,71;

E)

- locale ad uso **negozio** avente accesso da **Via Fontanella n.20**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 864, sub.16**, zona cens.1, categoria C/1, classe 5, cons. mq.130, superficie catastale totale mq.143, rendita catastale Euro 2.309,60;

F)

- locale ad uso **deposito** avente accesso da **Via Fontanella n.20**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 864, sub.17**, zona cens.1, categoria C/2, classe 6, cons. mq.2, superficie catastale totale mq.3, rendita catastale Euro 4,03;

G)

- locale **autorimessa** avente accesso da **Via Fontanella s.n.c.**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 11, particella 1237**, zona cens.1, categoria C/6, classe 2, cons. mq.63, superficie catastale totale mq.79, rendita catastale Euro 107,37;

H)

- **appartamento** ad uso civile abitazione avente accesso da **Via Francesco Baracca n.23**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 18, particella 686, sub.2**, zona cens.1, categoria A/3, classe 1, cons. vani 4, superficie catastale totale mq.64, rendita catastale Euro 247,90;

I)

- **area urbana** sita in **Via Francesco Baracca n.23**, distinta al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 18, particella 686, sub.6**, categoria F/1;

L)

- locale ad uso **deposito** avente accesso da **Via Francesco Baracca n.23**, distinto al **Catasto Fabbricati** del suddetto Comune alla **Sezione Urbana 1, foglio 18, particella 686, sub.10**, zona cens.1, categoria C/2, classe 1, cons. mq.4, superficie catastale totale mq.4, rendita catastale Euro 3,51.

- - -

Detti immobili risultano di **proprietà** della società "**MOBILCOM S.R.L.**", con sede in San Marino.

* * *

CRONISTORIA NEL VENTENNIO DEI TITOLI DI PROVENIENZA

- quanto agli immobili di cui
alle precedenti lettere A) e B):

1) **TRASCRIZIONE IN DATA 11 GENNAIO 2008 AL N.545 DI REG. PART.**

La società "**MOBILCOM S.R.L.**", con sede in San Marino, ha acquistato il diritto di usufrutto degli immobili in oggetto dalla signora **MARINELLI Giuseppina**, nata a Civitanova Marche il 17 novembre 1936, in forza di vendita per

atto a rogito Notaio Alessandra Cerreto di Corridonia in data 18 dicembre 2007, Rep. n.19403/4890;

2) TRASCRIZIONE IN DATA 9 FEBBRAIO 2007 AL N.1610 DI REG. PART.

La società "MOBILCOM S.R.L.", con sede in San Marino, ha acquistato il diritto di nuda proprietà degli immobili in oggetto dalla società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Carlo Biagioli di San Marino in data 23 novembre 2006, Rep. n.569, depositato agli atti del Notaio Cesare Licini di Pesaro con verbale da quest'ultimo ricevuto in data 24 gennaio 2007, Rep. n.30981/9247;

3) TRASCRIZIONE IN DATA 2 DICEMBRE 2005 AL N.11137 DI REG. PART. - TRASCRIZIONE IN RETTIFICA IN DATA 20 DICEMBRE 2005 AL N.11710 DI REG. PART.

La società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, aveva acquistato il diritto di nuda proprietà degli immobili in oggetto dal signor RIBICHINI Oscar, nato a Macerata il giorno 8 agosto 1968, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Enrico Cafiero di Mondolfo in data 25 novembre 2005, Rep. n.95525/15226, successivamente rettificato in forza di atto autenticato dal medesimo Notaio Cafiero in data 15 dicembre 2005, Rep. n.95824;

4) TRASCRIZIONE IN DATA 18 FEBBRAIO 2003 AL N.1619 DI REG. PART.

Il signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, aveva acquistato il diritto di nuda proprietà degli immobili in oggetto dalla signora MARINELLI Giuseppina, sopra generalizzata (piena proprietaria da data anteriore al ventennio), in forza di vendita per atto a rogito Notaio Piergiorgio Moschetta di Civitanova Marche in data 14 febbraio 2003, Rep. n.81526/7521;

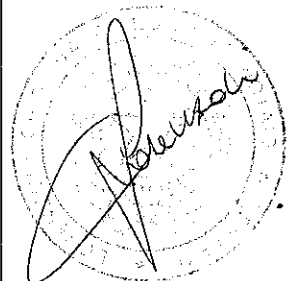
**- quanto all'immobile di cui
alla precedente lettera C):**

5) TRASCRIZIONE IN DATA 9 FEBBRAIO 2007 AL N.1610 DI REG. PART.

La società "MOBILCOM S.R.L.", con sede in San Marino, ha acquistato la piena proprietà dell'immobile in oggetto dalla società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Carlo Biagioli di San Marino in data 23 novembre 2006, Rep. n.569, depositato agli atti del Notaio Cesare Licini con verbale da quest'ultimo ricevuto in data 24 gennaio 2007, Rep. n.30981/9247;

6) TRASCRIZIONE IN DATA 2 DICEMBRE 2005 AL N.11137 DI REG. PART. - TRASCRIZIONE IN RETTIFICA IN DATA 20 DICEMBRE 2005 AL N.11710 DI REG. PART.

La società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, aveva acquistato la piena proprietà degli immobili



in oggetto dal signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato (pieno proprietario da data anteriore al ventennio), in forza di vendita per atto a rogito Notaio Enrico Cafiero in data 25 novembre 2005, Rep. n.95525/15226, successivamente rettificato in forza di atto autenticato dal medesimo Notaio Cafiero in data 15 dicembre 2005, Rep. n.95824;

- quanto all'immobile di cui
alla precedente lettera D):

7) TRASCRIZIONE IN DATA 9 FEBBRAIO 2007 AL N.1610 DI REG. PART.

La società "MOBILCOM S.R.L.", con sede in San Marino, ha acquistato la piena proprietà dell'immobile in oggetto dalla società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Carlo Biagioli di San Marino in data 23 novembre 2006, Rep. n.569, depositato agli atti del Notaio Cesare Licini con verbale da quest'ultimo ricevuto in data 24 gennaio 2007, Rep. n.30981/9247;

8) TRASCRIZIONE IN DATA 2 DICEMBRE 2005 AL N.11137 DI REG. PART. - TRASCRIZIONE IN RETTIFICA IN DATA 20 DICEMBRE 2005 AL N.11710 DI REG. PART.

La società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile in oggetto dal signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Enrico Cafiero in data 25 novembre 2005, Rep. n.95525/15226, successivamente rettificato in forza di atto autenticato dal medesimo Notaio Cafiero in data 15 dicembre 2005, Rep. n.95824;

9) TRASCRIZIONE IN DATA 21 FEBBRAIO 2003 AL N.1736 DI REG. PART.

Il signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile in oggetto dal signor RIBICHINI Marco, nato a Macerata il 4 agosto 1966 (pieno proprietario da data anteriore al ventennio), in forza di vendita per atto a rogito Notaio Piergiorgio Moschetta di Civitanova Marche in data 18 febbraio 2003, Rep. n.81614/7524;

- quanto agli immobili di cui
alle precedenti lettere E), F) e G):

10) TRASCRIZIONE IN DATA 9 FEBBRAIO 2007 AL N.1610 DI REG. PART.

La società "MOBILCOM S.R.L.", con sede in San Marino, ha acquistato la piena proprietà degli immobili in oggetto dalla società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Carlo Biagioli di San Marino in data 23 novembre 2006, Rep.

n.569, depositato agli atti del Notaio Cesare Licini con verbale da quest'ultimo ricevuto in data 24 gennaio 2007, Rep. n.30981/9247;

11) TRASCRIZIONE IN DATA 2 DICEMBRE 2005 AL N.11137 DI REG. PART. - TRASCRIZIONE IN RETTIFICA IN DATA 20 DICEMBRE 2005 AL N.11710 DI REG. PART.

La società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, aveva acquistato il diritto di nuda proprietà degli immobili in oggetto dal signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Enrico Cafiero in data 25 novembre 2005, Rep. n.95525/15226, successivamente rettificato in forza di atto autenticato dal medesimo Notaio Cafiero in data 15 dicembre 2005, Rep. n.95824;

12) TRASCRIZIONE IN DATA 18 FEBBRAIO 2003 AL N.1618 DI REG. PART.

Il signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, aveva acquistato il diritto di nuda proprietà degli immobili in oggetto dalla società "RIBICHINI GINO & C. - S.N.C.", con sede in Civitanova Marche (piena proprietaria da data anteriore al ventennio), in forza di vendita per atto a rogito Notaio Piergiorgio Moschetta di Civitanova Marche in data 14 febbraio 2003, Rep. n.81525/7520.

Si precisa quanto segue:

- con il suddetto atto, la società venditrice si era riservata il diritto di usufrutto per la durata di anni 30 (trenta);

- dalle visure effettuate presso il competente Catasto Fabbricati, risulta che la medesima società si è sciolta giusta atto del Notaio Alessandra Cerreto in data 2 dicembre 2005, Rep. n.11811, con conseguente riunione del diritto di usufrutto con la nuda proprietà (voltura n.9711.1/2006 - pratica MC0114516, in atti dal 24 ottobre 2006);

- quanto agli immobili di cui
alle precedenti lettere H), I) e L):

13) TRASCRIZIONE IN DATA 9 FEBBRAIO 2007 AL N.1610 DI REG. PART.

La società "MOBILCOM S.R.L.", con sede in San Marino, ha acquistato la piena proprietà degli immobili in oggetto dalla società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Carlo Biagioli di San Marino in data 23 novembre 2006, Rep. n.569, depositato agli atti del Notaio Cesare Licini con verbale da quest'ultimo ricevuto in data 24 gennaio 2007, Rep. n.30981/9247;

14) TRASCRIZIONE IN DATA 27 FEBBRAIO 2006 AL N.2230 DI REG. PART.

La società "LE CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova

Marche (già proprietaria per 6/18), aveva ricevuto in assegnazione la piena proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere I) e L) in forza di divisione con i signori BRILLO Dilva, nata a Civitanova Marche il 19 agosto 1930 (già proprietaria per 4/18), RIPA Valter, nato a Civitanova Marche il 21 maggio 1956 (già proprietario per 1/18), RIPA Alfio, nato a Civitanova Marche il 27 luglio 1953 (già proprietario per 1/18), e CARBONI Gabriella, nata ad Ascoli Piceno il 23 luglio 1942 (già proprietaria per 6/18), per atto a rogito Notaio Antonio Testa di Civitanova Marche il 9 febbraio 2006, Rep. n.161645;

15) TRASCRIZIONE IN DATA 2 DICEMBRE 2005 AL N.11137 DI REG. PART. - TRASCRIZIONE IN RETTIFICA IN DATA 20 DICEMBRE 2005 AL N.11710 DI REG. PART.

La società "LE CARRE" S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, aveva acquistato la piena proprietà dell'immobile di cui alla precedente lettera H), e la quota di 6/18 (sei diciottesimi) di proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere I) ed L), dal signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, in forza di vendita per atto a rogito Notaio Enrico Cafiero in data 25 novembre 2005, Rep. n.95525/15226, successivamente rettificato in forza di atto autenticato dal medesimo Notaio Cafiero in data 15 dicembre 2005, Rep. n.95824;

16) TRASCRIZIONE IN DATA 25 MAGGIO 2005 AL N.4613 DI REG. PART.

I signori BRILLO Dilva, RIPA Valter e RIPA Alfio, tutti sopra generalizzati, avevano ricevuto la quota di 1/18 (un diciottesimo) ciascuno di proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere I) ed L) in forza di successione legittima al signor RIPA Franco, nato a Sant'Elpidio a Mare il giorno 11 settembre 1923 e deceduto il 22 aprile 2004, come risulta dalla dichiarazione di successione registrata a Macerata il 10 maggio 2005 al n.52, vol. 4.

Si precisa che non risultano trascritte accettazioni di eredità in relazione a detta successione.

- - -

Si precisa che, da data anteriore al ventennio:

a) l'immobile di cui alla precedente lettera H) era di piena proprietà del signor RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato;

b) gli immobili di cui alle precedenti lettere I) ed L) erano di proprietà dei signori:

- RIBICHINI Oscar, sopra generalizzato, per la quota di 6/18 (sei diciottesimi);

- BRILLO Dilva e RIPA Franco, entrambi sopra generalizzati, per la quota di 3/18 (tre diciottesimi) ciascuno;

- CARBONI Gabriella, sopra generalizzata, per la quota di 6/18 (sei diciottesimi).

* * *

FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI

Risultano a carico degli immobili sopra descritti, alla data sopra indicata, presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata, le seguenti formalità pregiudizievoli.

TRASCRIZIONI:

1) **pignoramento immobiliare** emesso dall'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Macerata in data 2 aprile 2007, Rep. n.149, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **4 giugno 2007** al **n.5739 di Reg. Part.**, a favore della società "STILTECNO SRL", con sede in Reggio nell'Emilia, contro la signora MARINELLI Giuseppina, sopra generalizzata, gravante sul diritto di usufrutto degli immobili di cui alle precedenti lettere A) e B);

2) **pignoramento immobiliare** emesso dall'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Macerata in data 10 gennaio 2008, Rep. n.13/2008, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **12 febbraio 2008** al **n.1796 di Reg. Part.**, a favore della società "STILTECNO S.R.L.", con sede in Reggio nell'Emilia, contro la signora MARINELLI Giuseppina, sopra generalizzata, gravante sul diritto di usufrutto degli immobili di cui alle precedenti lettere A) e B);

3) **pignoramento immobiliare** emesso dall'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Macerata in data 6 novembre 2007, Rep. n.494, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **19 marzo 2008** al **n.3144 di Reg. Part.**, a favore della "CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA", con sede in Ascoli Piceno, contro le società "MOBILCOM SRL", con sede in San Marino, e "SOC. RIBICHINI GINO E C. SNC", con sede in Civitanova Marche, gravante sulla piena proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere C), E), F) e G);

4) **domanda giudiziale** per accertamento simulazione atti presso l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Macerata in data 30 agosto 2008, Rep. n.2093/2006, trascritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **17 ottobre 2008** al **n.10132 di Reg. Part.**, a favore della "BANCA DELLE MARCHE S.P.A.", con sede in Ancona, contro la società "LA CARRE' S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, gravante sul diritto di nuda proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere A), B), E), F) e G), e sulla piena proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere C), D), H), I) e L) (nonché su altri immobili);

5) **pignoramento immobiliare** emesso dall'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Macerata in data 15 gennaio 2010, Rep. n.831, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **8 aprile 2010** al **n.3129**

di Reg. Part. (in rettifica di quello di cui al precedente n.3), a favore della "CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO SPA", con sede in Ascoli Piceno, contro le società "MOBILCOM SRL", con sede in San Marino, e "SOC. RIBICHINI GINO E C. SNC", con sede in Civitanova Marche, gravante sulla piena proprietà degli immobili di cui alle precedenti lettere C), E), F) e G);

6) pignoramento immobiliare emesso dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Macerata in data 3 dicembre 2021, Rep. n.3284, trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **8 febbraio 2022 al n.1269 di Reg. Part.**, a favore della "BANCA DI SAN MARINO S.P.A.", con sede in San Marino, contro la società "MOBILCOM SRL", con sede in San Marino, gravante sulla piena proprietà di tutti gli immobili sopra descritti;

ISCRIZIONI:

7) ipoteca giudiziale iscritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **23 gennaio 2006 al n.227 di Reg. Part.**, per Euro 50.000,00, a fronte di un decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 152.195,34, emesso dal Tribunale di Teramo in data 2 gennaio 2006, Rep. n.5/2006, a favore della "TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.", con sede in Teramo (domicilio ipotecario eletto: Teramo, Via Noè Lucidi n.43), contro la signora MARINELLI Giuseppina, sopra generalizzata, gravante sul diritto di usufrutto degli immobili di cui alle precedenti lettere A) e B);

8) ipoteca volontaria iscritta presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di **Macerata** in data **7 dicembre 2011 al n.3154 di Reg. Part.**, per Euro 700.000,00, a favore della "BANCA DI SAN MARINO SOCIETA' PER AZIONI", con sede in San Marino (domicilio ipotecario eletto: Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Macerata), a garanzia di un mutuo dell'importo di Euro 500.000,00, della durata di 20 (venti), stipulato in forza di atto ricevuto dal Notaio Davide Zanotti di San Marino in data 5 dicembre 2011, Rep. n.1775, depositato agli atti del Notaio Luisa Rossi di Pesaro giusta verbale ricevuto da quest'ultima in data 6 dicembre 2011, Rep. n.23777/8717, contro la società "MOBILCOM SRL", con sede in San Marino, gravante sulla piena proprietà di tutti gli immobili sopra descritti.

Pesaro, 3 marzo 2022.

Notaio Cristina Lorenzoni

The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to read 'Cristina Lorenzoni'. Below the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO' at the top and 'Cristina Lorenzoni' around the bottom edge. In the center of the stamp, there is a date '3 MAR 2022'.